PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU
CNPJ 46.634.176/0001-04
Rua Dezenove de Março, 480 - Centro - CEP 18.710-000
Telefax: (14) 3766-9022
E-mail: pmarandu@uol.com.br

LEI Nº 2383 /2017, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.

(Dispõe sobre restrição à circulação em Vilas, ruas sem saída e ruas sem impacto no transito local)

LUIZ CARLOS DA COSTA, Prefeito Municipal de Arandu, no uso de suas atribuições Legais, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Poderá ser realizada a restrição à circulação em vilas, ruas sem saída e ruas sem impacto no transito local, ficando limitada a circulação apenas a seus moradores e visitantes.

Art. 2º - Para os fins desta Lei, considera-se:

I – vila: conjunto de lotes destinados exclusivamente à habilitação, cujo acesso se dá por meio de uma única via de circulação de veículos, a qual deve circular-se em único ponto com uma única via oficial de circulação existente;

II – rua sem saída: rua oficial que se articula, em uma de suas extremidades, com via oficial e cujo traçado original não tem continuidade com a malha viária na sua outra extremidade;

III – rua sem impacto no transito local: via cujas extremidades tenham articulação com uma ou mais vias oficiais, desde que situadas dentro da mesma quadra fiscal.

Art. 3º - As vilas, ruas sem saída e ruas sem impacto no transito local serão passiveis de restrição à circulação nas hipóteses em que sirvam de acesso a imóveis residências e de uso não residencial.

Parágrafo Único – A permissão para a existência de imóveis de uso não residencial deve observar a legislação competente.

Art. 4º - Fica vedada a restrição à circulação quando:

I – a Vila, a rua sem saída ou a rua sem impacto no trânsito for o único acesso a áreas verdes de uso público, áreas institucionais ou equipamentos públicos;

II – a restrição impedir, por qualquer motivo, o acesso de veículos de serviços emergenciais;

III – a restrição não abranger a totalidade dos imóveis da vila, da rua sem saída ou da rua sem impacto no trânsito local;

IV – for contraria ao interesse público;

V – houver reflexos negativos ao tráfego de veículos no entorno da vila, da rua sem saída ou da rua sem impacto no transito local.

Parágrafo Único – No caso de haver mais de um imóvel nas vias sem saída, vias sem impacto no trânsito local, o Departamento de Engenharia da Municipalidade deverá manifestar-se sobre a necessidade de acesso por parte dos proprietários.

Art. 5º - A restrição à circulação consistirá em fechamento do espaço correspondente ao leito carroçável a calçada, o que poderá ser realizado por intermédio de muro de fecho, portão, cancela ou equipamento similar.

§ 1º - O fechamento deverá respeitar no máximo a linha que define o prolongamento do alinhamento da via pública com a qual se articular.

§ 2º - a abertura dos portões deverá ser realizada para o interior da vila, da rua sem saída ou da rua sem impacto no trânsito local.

§ 3º - O fechamento não poderá impedir a visualização do interior da vila, da rua sem saída ou da rua sem impacto no trânsito local.

Art. 6º - Na hipótese do inciso III do art. 2º desta lei, o Departamento de Engenharia deverá manifestar-se sobre as condições viárias e possíveis reflexos no trânsito.

Parágrafo Único – O Departamento de Engenharia poderá condicionar a restrição à circulação de veículos a obras viárias e alterações de sinalização a serem realizadas pelos proprietários requerentes.

Art. 7º - O fechamento deve ser realizado pelos proprietários requerentes, às suas expensas e na conformidade das disposições desta Lei.

Art. 8º - Será de responsabilidade dos proprietários dos imóveis situados na vila, na rua sem saída ou na rua sem impacto no trânsito local

objeto da restrição a propositura da adoção de medidas de cunho ambiental, tais como:

I – desimpermeabilização das calçadas com instalação de pisos ou poços drenantes;

II – plantio de árvores;

III- implantação de dispositivos para coleta de águas de chuva e reuso de água;

IV – ampliação ou mantença das áreas ajardinadas.

§ 1º - Na impossibilidade técnica da adoção das medidas de cunho ambiental que trata os incisos I a IV no interior das vilas, ruas sem saída e ruas sem impacto ao transito local, a prefeitura poderá indicar área pública para implantação das medidas propostas pelos proprietários.

Art. 9º - O lixo proveniente das casas situadas na vila, na rua sem saída ou na rua sem impacto no trânsito local objeto da restrição deverá ser depositado em recipientes próprios para a coleta seletiva e colocado na via oficial com a qual este se articula, exceto as ruas que possuam acesso e condições de manobra para o ingresso de caminhão de lixo.

Art. 10 – os serviços de varrição da vila, da rua sem saída ou da rua sem impacto no trânsito local objeto de restrição correrão por conta dos proprietários das residências nelas situadas.

Art. 11º - Verificando a Prefeitura o descumprimento de qualquer das condições estabelecidas nesta lei, os proprietários serão notificados individualmente para o saneamento da irregularidade, sob pena de retirada dos dispositivos de restrição à circulação.

Art. 12º - A autorização concedida nos termos desta Lei tem caráter precário e perderá seus efeitos no caso de alterações do uso dos imóveis situados no local objeto da restrição ou das condições viárias.

§ 1º - Nos casos a que se refere o "caput" deste artigo, os proprietários serão intimados a remover o dispositivo de restrição à circulação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º - Na hipótese em que alterações das condições viárias do entorno assim justificarem, a Prefeitura poderá, a seu critério, retirar o fechamento a qualquer momento.

Art. 13 º - Consideram-se autorizadas as ruas com características de vilas, ruas sem saída ou ruas sem impacto no transito local que, comprovadamente, estarem fechadas quando da entrada em vigor desta lei e permaneceram fechadas.

Parágrafo Único – Nos casos de que trata o "caput", os proprietários terão 90 (noventa) dias para apresentar as medidas de cunho ambiental previstas nesta lei.

Art. 14º - Para as ruas projetadas, ampliam-se as disposições de restrição de circulação de que trata esta lei.

Art. 15 – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 16 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Arandu, aos 02 de agosto de 2017.

LUIZ CARLOS DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Arandu, na data supra.